



Chương 20. Các tội về ma túy

Pháp luật đại cương (Đại học Tôn Đức Thắng)



Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG XX: CÁC TỘI VỀ MA TÚY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

BLHS 2015 dành một chương quy định các tội phạm ma túy đó là chương XX :” Các tội phạm về ma túy” gồm 13 điều luật (từ điều 247 đến 269) quy định 13 tội danh tương ứng với 09 tội danh được quy định ở BLHS 1999 .

1. Khái niệm tội phạm về ma túy

Tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm chế độ thống nhất quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy và các loại thuốc gây nghiện, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và tính mạng, sức khỏe con người và sự phát triển bình thường của nòi giống dân tộc.

a) Khách thể của các tội phạm về ma túy

Khách thể của các tội phạm về ma túy là chế độ thống nhất quản lý các chất ma túy của Nhà nước. Chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà nước là tổng thể các quy định do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định liên quan đến vấn đề sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất.

- Do đặc tính dược lý của ma túy là loại độc được gây nghiện nên Nhà nước xác lập chế độ thống nhất quản lý. Nhà nước nghiêm cấm việc trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chất ma túy; nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt, sử dụng các chất ma túy cũng như các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

b) Mặt khách quan của tội phạm

* Hành vi khách quan của tội phạm về ma túy :

Là hành vi thực hiện những điều mà nhà nước cấm (hành vi khách quan được quy định từ điều 247 đến 258 BLHS) hoặc là hành vi của những người có trách nhiệm trong quản lý các chất ma túy đã không thực hiện , thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm những quy định về quản lý chất ma túy

* Hậu quả của các tội phạm về ma túy

Hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt. Tội phạm ma túy đều được quy định là tội phạm có CTTTP hình thức

c) Mặt chủ quan của các tội phạm về ma túy

Đa phần các tội phạm về ma túy đều được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi phạm tội về ma túy của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hành vi đó. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256) có thể được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý gián tiếp. Riêng tội vi phạm các quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần (Điều 259) có trường hợp được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý.

d) Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của hầu hết tội phạm về ma túy là chủ thể thường riêng tội được quy định tại điều 259 BLHS đòi hỏi chủ thể đặc **biệt**

2 Hình phạt đối với các tội phạm về ma túy

Các tội phạm về ma túy là nhóm tội có tính nguy hiểm cao. Vì vậy hình phạt quy định cho tất cả tội phạm này là rất nghiêm khắc. Hầu hết tội phạm ma túy là tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (trừ khoản 1 điều 247)

Hình phạt về ma túy khởi điểm cho đa số tội phạm từ 01-02 năm.

Hình phạt tù hình được quy định đối với 03 tooin danh (tạ điều 248 250 và 251); hình phạt tù chung thân được quy định là hình phạt cao nhất đối với 06 tội danh (Tạ các điều 249 252 253 255 257 258). Đối với 04 tội danh khác, mức cao nhất của hình phạt tù được quy định trong 07 đến 15 năm.

Các hình phạt bổ sung được quy định có thể áp dụng với các tội phạm về ma túy gồm:

- Hình phạt tiền (thấp nhất là 5 triệu đồng đến cao nhất là 500 triệu)
- Cấm đảm nhận nhiệm vụ chức vụ, cấm hành nghề... (từ 01 đến 05 năm)
- Tịch thu (một phần hoặc toàn bộ) tài sản
- Quản chế hoặc cấm cư trú (từ 01 đến 05 năm)

ĐIỀU 247. TỘI TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN, CÂY CÔCA, CÂY CẦN SA HOẶC CÁC LOẠI CÂY KHÁC CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Người đủ tuổi chịu TNHS quy định tại K1 Đ12 BLHS (người từ đủ 16 tuổi trở lên) và có năng lực TNHS
Khách thể của TP	Khách thể của tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây có chứa chất ma túy. - Đối tượng tác động của TP là cây có chứa chất ma túy như cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa...
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp Tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy mặc dù đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình vi phạm.
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: _ Hành vi khách quan của TP được quy định là hành vi trồng: Trong đó hành vi trồng được hiểu là hành vi gieo trồng, chăm bón cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy hoặc thu hoạch các bộ phận của cây như lá, hoa, quả, thân cây. _ Đối tượng được trồng là cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy _ Hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch cây có chứa chất ma túy bị coi là TP

	trong các trường hợp sau: + Chủ thể đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống + Chủ thể đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này + Chủ thể đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm + Chủ thể đã trồng được số lượng từ 500 cây trở lên - Hậu quả: _ Hậu quả của hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy gây ra là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội, nhưng chủ yếu là những thiệt hại phi vật chất như: làm cho chính sách xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy của Nhà nước không thực hiện được hoặc làm cho tình trạng tái trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy đã được xóa bỏ. _ Những thiệt hại về vật chất cũng có thể xảy ra nhưng là những thiệt hại gián tiếp như gây thiệt hại đến ngân sách dành cho việc xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện hoặc các cây khác có chứa chất ma túy.
Hình phạt	Điều luật quy định 2 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung: 1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính Phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Với số lượng 3.000 cây trở lên; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. - Mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản (nêu ở mặt khách quan). - Mức phạt tù từ ba năm đến bảy năm áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau: + Có tổ chức. + Tái phạm về tội này: Được hiểu là trước đây người phạm tội đã bị Tòa án kết án về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội này. Ngoài việc phải chịu một trong các hình phạt chính như đã nêu trên, tùy từng

	trường hợp cụ thể, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
--	--

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 18/2022/hs-pt ngày 12/09/2022 về tội trồng cây thuốc phiện

Nội dung vụ án

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 02 năm 2021, tại vườn của bị cáo Giàng A P thuộc tổ 04, phường SP, thị xã SP, tỉnh Lào Cai mọc 01 cây nở hoa màu tím giống cây thuốc phiện, khi cây lớn ra quả Giàng A P biết là cây thuốc phiện nên đã hái 02 quả cất giấu để gieo trồng lấy làm thuốc chữa bệnh. Tháng 02 năm 2022, Giàng A P lấy hạt của 02 quả thuốc phiện gieo trong vườn của gia đình diện tích khoảng 45m². Đến hồi 09 giờ 45 phút ngày 04/5/2022, Công an phường SP1, thị xã SP nhận được tin báo quần chúng nên đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tại vườn của gia đình Giàng A P tổng cộng 902 cây có thân, lá, nụ, quả xanh, hoa màu tím, chiều cao trung bình từ 25cm đến 60cm.

Cơ quan điều tra đã niêm phong vật chứng gửi mẫu giám định. Tại bản kết luận giám định số 117/KL-GĐMT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: 902 cây gửi giám định đều là cây thuốc phiện.

Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 27/6/2022 của Tòa án nhân dân thị xã SP, tỉnh Lào Cai đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Giàng A P phạm tội “Trồng cây thuốc phiện”. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 247, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Giàng A P 08 (tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022.

Ngày 04/7/2022, bị cáo Giàng A P kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo Giàng A P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã SP về phần hình phạt đối với bị cáo Giàng A P, xử phạt bị cáo Giàng A P 08 (tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Giàng A P phát biểu lời bào chữa và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Giàng A P, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, áp dụng điểm c khoản 1 Điều 247, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Giàng A P 08 (tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

<https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-trong-cay-thuoc-phiện-so-182022hspt-251064>

ĐIỀU 248: TỘI SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 12 BLHS 2015.
Khách thể của TP	Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến các quy định về quản lý chất ma túy của Nhà nước

	- <u>Đối tượng tác động</u> của TP các chất ma túy, các nguyên liệu có chứa chất ma túy và các tiền chất ma túy...
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: HVKQ của TP được quy định là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Theo tiêu mục 2.1 Mục 2 Phần II Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định về sản xuất trái phép chất ma túy như sau: 2.1 .Sản xuất trái phép chất ma túy” là làm ra chất ma túy (chê biến, điều chế...) bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. <i>Đối với các hành vi nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng chất ma túy đã có sẵn như pha chế thuốc phiện thành dung dịch để tiêm chích, nghiền hêrôin từ bánh thành bột để hít... thì không coi là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.</i>
Hình phạt	Điều luật quy định 4 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung. Khung hình phạt cơ bản được quy định là hình phạt tù từ 2 đến 7 năm. Ba khung hình phạt tăng nặng được quy định là hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; từ 15 năm đến 20 năm và phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 40/2022/hs-st ngày 28/07/2022 về tội sản xuất trái phép chất ma túy

Nội dung vụ án

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 12 năm 2021 Thảo Thị C, nhặt được 01 túi hạt giống cây thuốc phiện, C đem về lán nương cất giấu, 3 ngày sau C đem hạt giống đó gieo trồng tại một mảnh nương của gia đình, mục đích gieo trồng để lấy nhựa làm thuốc chữa bệnh cho bản thân, Chư đã chăm sóc cây cho đến khi ra hoa và có quả. Đến ngày 06/3/2022 C thấy những cây thuốc phiện đã có quả to, nên một mình đến nương cây thuốc phiện và dùng que tre nhọn để khứa vào quả thuốc phiện cho ra nhựa, đến chiều cùng ngày C tiếp tục dùng que tre để cạo nhựa của quả thuốc phiện, sau đó C cho số nhựa đó vào trong chiếc lọ nhựa màu trắng rồi cất giấu trong lán nương. Đến 12 giờ ngày 09/3/2022 thì bị tổ công tác của Công an huyện Sốp Cộp kiểm tra tại lán nương và lập biên bản quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 01 lọ nhựa màu trắng bên trong chứa nhựa thuốc phiện.

Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp thành lập tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, tại nương trồng cây thuốc phiện của Thảo Thị C thuộc khu vực Huổi S, bản Huổi M, xã M, diện tích trồng là 26,68 m², thu giữ được 760 cây thuốc phiện gồm cả rễ, thân và lá để gửi giám định.

Ngày 10/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp đã thành Hội đồng mở niêm phong, cân tịnh, lấy mẫu giám định, gói vật chứng của Thảo Thị C có khối lượng 8,33 gam, đã sử dụng 3,84 gam làm mẫu gửi giám định, ký hiệu C, vật chứng còn lại 4,49 gam ký hiệu C1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp đã ra Quyết định số 18/QĐ-HSKTM Ngày 10/3/2022, trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ công an giám định 760 cây thực vật đã thu giữ nêu trên.

Ngày 10/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp đã ra Quyết định số 19/QĐ-HSKTMT, trưng cầu Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Sơn La, giám định 3,84 gam nhựa thực vật màu nâu nghi là thuốc phiện.

Bản kết luận giám định số 1478/KL- KTHS ngày 31/3/2022 của Viện Khoa học Hình sự - Bộ công an kết luận: 760 cây gửi giám định đều là cây thuốc phiện (Anh túc, A phiến) có tên khoa học là: *Papaver Som niferum* L, thuộc họ Anh túc. Họ Anh túc có tên khoa học là Papaveraceae Juss.

Bản kết luận số 467/KL-KTHS ngày 14/3/2022 của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Sơn La, kết luận: Mẫu gửi giám định ký hiệu C là ma túy, loại thuốc phiện; khối lượng của mẫu giám định 3,84 gam, loại thuốc phiện.

Bản Cáo trạng số 26/CT-VKSSC ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, truy tố bị cáo Thảo Thị C về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi trình bày luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự; Tuyên bố bị cáo Thảo Thị C phạm tội Sản xuất trái phép chất ma túy, đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 26 đến 30 tháng tù; miễn phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Về xử lý vật chứng: 01 phong bì thư của Công an huyện Sốp Cộp đã niêm phong kín; bên trong phong bì có chứa 01 vỏ phong bì niêm phong ban đầu đã bóc mở; 01 lọ nhựa màu trắng ban đầu có nắp đậy, 01 túi ni lon màu trắng ký hiệu C1 bên trong chứa 4,49 gam nhựa thực vật màu đen; Về án phí: Cần miễn khoản án phí cho bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết 326/2016 UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Về nguồn gốc 8,33 gam nhựa thuốc phiện và 670 cây thuốc phiện do bị cáo nhặt hạt giống tự gieo trồng và trích nhựa mà có.

Tại phiên tòa bị cáo nhất trí với quan điểm của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

<https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-san-xuat-trai-phep-chat-ma-tuy-so-402022hsst-252774>

ĐIỀU 249: TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	
Khách thể của TP	- <u>Đối tượng tác động</u> của TP
Mặt chủ quan	- <i>Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp</i> Người thực hiện hành vi cất giữ, cất giấu các chất được giám định không phải là chất ma túy nhưng lại ý thức rằng đó là chất ma túy thì vẫn phải chịu TNHS về tội phạm này (theo khoản 1 Điều 249 BLHS). - <i>Dấu hiệu mục đích phạm tội:</i> Điều luật quy định: Người phạm tội “không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy”. Theo đó, hành vi cất giữ, cất giấu trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hoặc sản xuất trái phép chất ma túy không cấu thành tội phạm này. Khi người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy chưa có hành vi mua bán, hành vi vận chuyển hay hành vi sản xuất trái phép chất ma túy mà mới chỉ có mục đích thực hiện các hành vi đó thì không thể truy cứu TNHS họ về tội

	hoàn thành của tội mua bán hay tội vận chuyển hay tội sản xuất trái phép chất ma túy và cũng không thể về chuẩn bị phạm tội của các hành vi này theo Điều 14 BLHS, chuẩn bị phạm tội của các tội này không phải chịu TNHS. Ví dụ: A đang nghiện, nhưng do hết tiền nên không thể đi mua. A quen thói đi vào con đường thường tụ tập của các con nghiện, cướp được ma túy của một con nghiện khác. A giấu ma túy trong quần. Trên đường về nhà để sử dụng thì bị bắt quả tang.
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: Hành vi khách quan của tội phạm được quy định là: Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi tàng trữ chất ma túy là hành vi cất giữ, cất giấu ma túy. Các dạng hành vi này có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào, như cất giữ trong nhà, ngoài vườn, cất giấu trong quần áo, tư trang, trong người,... và bất kể thời gian bao lâu. Đối tượng là các chất ma túy theo quy định pháp luật. Có thể như nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao cô ca, Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XRL-11, lá cây coca, lá khát (lá cây Catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa, bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy, quần thuốc phiện khô, tươi và các chất ma túy khác ở thể rắn hoặc thể lỏng. Hành vi cất giữ, cất giấu chất ma túy bị coi là trái phép khi các hành vi đó được thực hiện mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. (VD: Cơ quan điều tra Công an thành phố bắt quả tang X đang tàng trữ trái phép chất ma túy, tịch thu hai gói nilon chứa chất ma túy, sau đó gửi đi giám định. Trong trường hợp này thì không phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.) *Dấu hiệu xác định hành vi được quy định là tội phạm: HV cất giữ, cất giấu trái phép chất ma túy chỉ bị coi là TP trong các trường hợp sau: Chủ thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều 249 BLHS: Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà họ đã thực hiện trước đó. Chủ thể đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm: Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi đã bị kết án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mà họ đã thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích. Chủ thể đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các Điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi đã bị kết án về một trong 4 tội (khác) quy định tại Điều 248 (Tội sản xuất trái phép chất ma túy), Điều 250 (Tội vận chuyển trái phép chất ma túy), Điều 251 (Tội mua bán trái phép chất ma túy) hoặc Điều 252 (Tội chiếm đoạt chất ma túy) mà họ đã thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích. Chất ma túy được tàng trữ trái phép có khối lượng đạt mức tối thiểu có thể định tội điều luật quy định. Theo Điều 249 BLHS, chất ma túy tàng trữ trái phép có khối lượng đạt 1 gam (nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca); 0,1 gam (Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11); 1 kilôgam (lá cây coca, lá khát (lá cây Catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc bộ

	phận của cây khác có chứa chất ma túy); 5 kilôgam (quả thuốc phiện khô); 1 kilôgam (quả thuốc phiện tươi); 1 gam (các chất ma túy khác ở thể rắn), 10 mililit (các chất ma túy khác ở thể lỏng). Trong trường hợp tàng trữ nhiều chất ma túy khác nhau đòi hỏi tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy được Điều luật quy định. Như vậy, theo quy định của Điều luật, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị coi là tội phạm khi khối lượng hoặc thể tích ma túy được tàng trữ đạt mức tối thiểu mà Điều luật quy định. Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể bị thay thế bằng dấu hiệu nhân thân “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án...”
Hình phạt	Điều luật quy định 4 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung. Khung hình phạt cơ bản được quy định là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ba khung hình phạt tăng nặng được quy định là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; từ 10 năm đến 15 năm và từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Các dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng ba gồm chủ yếu là dấu hiệu về khối lượng, thể tích của chất ma túy được tàng trữ cũng như một số dấu hiệu khác tương tự như ở tội sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cần chú ý dấu hiệu “sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội” là trường hợp người phạm tội đã sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khung hình phạt bổ sung (có thể được áp dụng) là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 30/2022/hs-st ngày 10/05/2022 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Bị cáo: Vũ Huy D (37 tuổi), có 01 tiền sự.

Nội dung vụ án:

Vũ Huy D bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 02 gói, mỗi gói được gói bên ngoài bằng một mảnh nylon màu hồng, bên trong đều chứa chất bột màu trắng ở trong túi quần phía sau bên trái đang mặc của D.

Về nguồn gốc số ma túy trên, D khai nhận tại cơ quan điều tra: 02 gói (có đặc điểm như trên) là ma túy, loại Heroine của D, D có được là do: D đã gặp một người đàn ông tên Đoan (D không biết tuổi, họ tên địa chỉ) tại khu vực chợ đầu mối phường Đ thuộc tổ 26, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lai Châu. Sau đó, qua nói chuyện, trao đổi, D mua được của Đoan 02 gói ma túy, mỗi gói với giá 200.000 đồng. Mua được ma túy, D đi bộ mang đến khu vực bến xe khách tỉnh Lai Châu, thuộc tổ 26, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lai Châu, mục đích là để tìm chỗ sử dụng thì bị Tổ công tác Công an thành phố L phát hiện, bắt quả tang.

Theo kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền: 02 mẫu vật gửi giám định, ký hiệu M1 và M2 có khối lượng lần lượt là 0,14 gam và 0,11 gam. Tổng khối lượng mẫu vật gửi giám định là 0,25 gam; 02 Mẫu chất bột màu trắng (ký hiệu M1, M2) gửi giám định là ma túy, loại Heroine.

Nhận định của toà án:

Bị cáo Vũ Huy D là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, gây mất trật tự an trên địa bàn, ý thức được điều đó nhưng để thỏa mãn nhu cầu của bản thân bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định: Hành vi của bị cáo Vũ Huy D có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

ĐIỀU 250. TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	
Khách thể của TP	- <u>Đối tượng tác động</u> của TP
Mặt chủ quan	- <i>Hình thức lỗi</i>: cố ý trực tiếp Khi xác định lỗi của người phạm tội này cần chú ý: Người thực hiện hành vi chuyển dịch các chất được giám định không phải là chất ma túy nhưng lại ý thức rằng đó là chất ma túy thì vẫn phải chịu TNHS về tội phạm này (theo khoản 1 Điều 250 BLHS). - <i>Dấu hiệu mục đích phạm tội</i>: Điều luật quy định: Người phạm tội “không nhằm mục đích mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo đó, hành vi cất giữ, cất giấu trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hoặc sản xuất trái phép chất ma túy không cấu thành tội phạm này. Khi người có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chưa có hành vi mua bán, hành vi vận chuyển hay hành vi sản xuất trái phép chất ma túy mà mới chỉ có mục đích thực hiện các hành vi đó thì chắc chắn không thể truy cứu TNHS họ về tội hoàn thành của tội mua bán hay tội vận chuyển hay tội sản xuất trái phép chất ma túy và cũng không thể về chuẩn bị phạm tội của các hành vi này theo Điều 14 BLHS, chuẩn bị phạm tội của các tội này không phải chịu TNHS.
Mặt khách quan	- <i>Hành vi khách quan</i>: Hành vi khách quan của tội phạm được quy định là hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, <u>đối tượng của tội phạm này là các chất ma túy theo quy định pháp luật</u> như: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca, Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11, lá cây coca, lá khát (lá cây Catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa, bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy, quân thuốc phiện khô, tươi và các chất ma túy khác ở thể rắn hoặc thể lỏng. Đối tượng của tội phạm này cũng giống như đối tượng của tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch chất ma túy từ nơi này đến nơi khác mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi này có thể được thực hiện dưới bất kì hình thức nào như mang theo người (cho vào túi áo, túi quần, nuốt trong bụng, để trong túi xách,...), chuyển qua đường bưu điện, đường hàng không, bằng các phương tiện khác nhau (ô tô, tàu bay, tàu thủy,...),... *Dấu hiệu xác định hành vi được quy định là tội phạm: Hành vi chuyển dịch trái phép chất ma túy chỉ bị coi là tội phạm trong những trường hợp sau: <u>Chủ thể đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này tại Điều 250 BLHS.</u> Đây là trường hợp cho chủ thể thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy sau khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm

	hành chính về hành vi này mà họ đã thực hiện trước đó. Chủ thể đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm: Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy sau khi đã bị kết án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy sau khi đã bị kết án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà họ đã thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích. Chủ thể đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các Điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy sau khi đã bị kết án về một trong 4 tội (khác) quy định tại Điều 248 (Tội sản xuất trái phép chất ma túy), Điều 249 (Tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Điều 251 (Tội mua bán trái phép chất ma túy) hoặc Điều 252 (Tội chiếm đoạt chất ma túy) mà họ đã thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích. Chất ma túy được vận chuyển trái phép có khối lượng đạt mức tối thiểu có thể định tội theo quy định pháp luật 1 gam (nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca); 0,1 gam (Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11); 1 kilôgam (lá cây coca, lá khát (lá cây Catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy); 5 kilôgam (quả thuốc phiện khô); 1 kilôgam (quả thuốc phiện tươi); 1 gam (các chất ma túy khác ở thể rắn), 10 mililit (các chất ma túy khác ở thể lỏng). Trong trường hợp vận chuyển nhiều chất ma túy khác nhau đòi hỏi tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy được Điều luật quy định. Như vậy, theo quy định của Điều luật, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị coi là tội phạm khi khối lượng hoặc thể tích ma túy được tàng trữ đạt mức tối thiểu mà Điều luật quy định. Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể bị thay thế bằng dấu hiệu nhân thân “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án...”
Hình phạt	Điều luật quy định 4 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung. Khung hình phạt cơ bản được quy định là phạt tù từ 2 đến 7 năm. Ba khung hình phạt tăng nặng được quy định là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, từ 15 năm đến 20 năm và phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các dấu hiệu khung hình phạt tăng nặng bao gồm chủ yếu là dấu hiệu về khối lượng, thể tích của chất ma túy được vận chuyển cũng như một số dấu hiệu khác tương tự như ở tội sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cần chú ý dấu hiệu “qua biên giới”: Là trường hợp hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy được thực hiện qua biên giới giữa Việt Nam và nước khác. Khung hình phạt bổ sung (có thể được áp dụng) là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 337/2021/hs-pt ngày 22/07/2021 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Bị cáo: Đào Văn M (48 tuổi), có 02 tiền án:

- Tại Bản án số 50/2005/HSST ngày 24/6/2005 của Tòa án nhân dân huyện Sdg, tỉnh Tqg xử phạt Đào Văn M 09 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 05/5/2012 tại Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an.

- Tại Bản án số 31/2013/HSST ngày 25/3/2013 của Tòa án nhân dân huyện Sdg, tỉnh Tqg xử phạt Đào Văn M 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/01/2019 tại Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an.

Nội dung vụ án:

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 220/2021/TLPT-HS ngày 11 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Đào Văn M phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số [11/2021/HSST](#) ngày 27/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thh.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 09 giờ 15 phút ngày 24/7/2020, tại Km61+500 Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mlt, tỉnh Thh, Tổ công tác Đồn Biên phòng Trung Lý - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thh tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 36B-036.92 của Công ty TNHH Hpg, do tài xế Trịnh Văn A, sinh năm 1992, trú tại thôn Tân Thành, xã Yên Trung, huyện Ydh, tỉnh Thh điều khiển, thì phát hiện bắt quả tang Đào Văn M, đang có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ gồm 02 (hai) gói nilon màu đen: Gói thứ nhất chứa 04 cục chất bột màu trắng ngà dạng nén (Đào Văn M khai là Heroine); Gói thứ hai có các hạt tinh thể màu trắng (Đào Văn M khai là ma túy đá); và một số đồ dùng cá nhân của bị cáo.

Theo kết luận giám định: 04 cục chất bột màu trắng ngà dạng nén đựng trong gói nilon viết số thứ tự 1 của phong bì niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 87,185g, loại: Heroine; Các hạt tinh thể màu trắng đựng trong gói nilon viết số thứ tự 2 của phong bì niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 146,565g loại: Methamphetamine.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HSST ngày 27 tháng 01 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thh đã căn cứ: điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 250 xử phạt bị cáo Đào Văn M hình phạt tù Chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”;

Ngày 05/02/2021, bị cáo Đào Văn M có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận định của toà án:

Trước khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo như bị cáo có 02 tiền án về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Cũng như xem xét thái độ thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bị cáo để xử phạt bị cáo tù Chung thân là đúng đối với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo.

Các tình tiết mà bị cáo nêu ra tại phiên tòa phúc thẩm đều là những tình đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Tại phiên tòa phúc thẩm, không có tình tiết gì mới để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo cũng như đề nghị của người bào chữa cho bị cáo.

ĐIỀU 251. TỘI TỘI BUÔN BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của	Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy
--------------------	--

TP	nhiên người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Khách thể của TP	Hành vi phạm tội trên xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. - Đối tượng tác động của TP
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp Khi xác định lỗi của người phạm tội cần chú ý: -Người thực hiện mua bán các chất được giám định không phải là chất ma túy nhưng họ ý thức rằng đó là chất ma túy thì vẫn chịu TNHS về tội này (theo khoản 1 điều 251 BLHS) -Trường hợp bên bán biết là chất ma túy giả còn bên mua nhầm tưởng đó là chất ma túy hành vi của bên bán không cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy mà cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điều 174 BLHS) còn bên nhầm lẫn vẫn cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy (chưa đạt vô hiệu)
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: Hành vi khách quan của tội phạm được quy định là hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng của hành vi mua bán trái phép này là chất ma túy như: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca, Heroine....đối tượng của tội phạm này giống với tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy với bất kì hình thức nào: bán mua túy cho người khác bao gồm bán hộ, mua chất ma túy nhằm bán cho người khác, trao đổi thanh toán bằng chất ma túy, dùng tài sản không phải là tiền để trao đổi, thanh toán lấy chất ma túy nhằm bán cho người khác, tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy nhằm bán cho người khác.
Hình phạt	Theo điều 251 quy định gồm 4 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung Khung hình phạt cơ bản được quy định là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm Khung hình phạt tăng nặng được quy định là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, 15 năm đến 20 năm và phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình Các dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng bao gồm chủ yếu là dấu hiệu về khối lượng, thể tích của chất ma túy được mua bán Khung hình phạt bổ sung có thể được áp dụng là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 06/2022/hs-st ngày 25/02/2022 về tội mua bán trái phép chất ma túy

Tóm tắt vụ án: Khoảng 16 giờ ngày 21/5/2021, nhận được tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng tuần tra của Công an thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn kiểm tra hành chính xe mô tô biển số 68S1-396.70 do BC điều khiển trên đoạn đường tỉnh lộ 943 tại khu vực ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong khẩu trang bằng vải màu xanh sọc caro Nghĩa đang đeo có 01 bịch nylon trong suốt, một đầu có rãnh khóa viền màu đỏ bên trong có chứa tinh thể màu trắng (niêm phong ký hiệu gói M1) và 01 bịch nylon trong suốt được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng (niêm phong ký hiệu gói M2). Nghĩa khai

tinh thể trong các bịch nylon thu giữ là ma túy đá mua của người tên Tư Già (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, Nghĩa mang theo để bán.

Vật chứng thu giữ: 01 bịch nylon trong suốt, có rãnh kéo, viền màu đỏ bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 01 bịch nylon trong suốt được hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, loại C11, màu xám; 01 khẩu trang vải; 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream, biển số 68S1-396.70.

Tại bản Kết luận giám định số 119/KLGT-PC09(MT) ngày 28/5/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, kết luận: Mẫu M1, M2 gửi đến giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng: 2,4206 gam. Theo phiếu xét nghiệm ngày 21/5/2021 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, ghi nhận: BC dương tính với Methamphetamine.

Tại bản Cáo trạng số 69/CT-VKSTS ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang truy tố bị cáo BC về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

<https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-so-062022hsst-231492>)

ĐIỀU 252. TỘI CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Người có đầy đủ trách nhiệm hình sự Lưu ý: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, 3, 4 Điều 252 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (khoản 2 Điều 12 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017).
Khách thể của TP	Hành vi chiếm đoạt chất ma túy xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. - <u>Đối tượng tác động</u> của TP
Mặt chủ quan	Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp người PT biết đối tượng mình chiếm đoạt là chất ma túy Khi xác định lỗi của người phạm tội cần chú ý: -Người có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác mà không biết trong đó có chất ma túy thì hành vi của họ không cấu thành tội chiếm đoạt chất ma túy mà cấu thành tội danh tương ứng với hành vi chiếm đoạt tài sản được thực hiện. -Người thực hiện hành vi chiếm đoạt các chất được giám định không phải là ma túy nhưng họ ý thức rằng đó là chất ma túy thì hành vi vẫn cấu thành tội phạm này(phạm tội chưa đạt vô hiệu)(theo khoản 1 Điều 252 BLHS)
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: Hành vi khách quan của tội phạm được quy định là hành vi chiếm đoạt chất ma túy. Trong đó các chất ma túy có thể như nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca, heroine, caroine...đối tượng của tội phạm này giống với đối tượng tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi chiếm đoạt chất ma túy được hiểu là hành vi chuyển chất ma túy của người khác thành của mình dưới bất kỳ thủ đoạn nào các thủ đoạn cụ thể của hành vi chiếm đoạt chất ma túy là tương tự như các hình thức chiếm đoạt tài sản đã được BLHS qui định. Người phạm tội có thể có hành vi giống các hành vi phạm tội của các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt(tội cướp tài sản , tội cưỡng đoạt tài sản , tội cướp giết tài sản , tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản , tội lừa đảo

	chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản và cũng có thể là tội tham ô tài sản) - Dấu hiệu xác định hành vi được quy định là tội phạm Hành vi chiếm đoạt chất ma túy được coi là tội phạm trong các trường hợp sau: Chủ thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qui định tại điều 252 BLHS. Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi chiếm đoạt chất ma túy sau khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà họ đã thực hiện trước đó. Chủ thể đã bị kết án về tội này chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi chiếm đoạt chất ma túy sau khi bị kết án về tội chiếm đoạt chất ma túy mà họ đã thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích Chủ thể bị kết án về một trong các tội được qui định tại các điều 248, 249, 250, 251 của bộ Luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Đây là trường hợp chủ thể thực hiện hành vi chiếm đoạt chất ma túy sau khi đã bị kết án về một trong 4 tội khác qui định tại điều 248(tội sản xuất trái phép chất ma túy), điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy), điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy), điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy) mà họ thực hiện trước đó và chưa được xoá án tích. Chất ma túy bị chiếm đoạt có khối lượng tối thiểu 1 gam (nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca), 0,1 gam(heroine, cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11), 1 kilogram (lá cây côca, lá khát (lá cây catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy), 5 kilogram (quả thuốc phiện khô), 1 kilogram (quả thuốc phiện tươi), 1 gam (các chất ma túy ở thể rắn), 10 mililit (các chất ma túy khác ở thể lỏng). Trong trường hợp chiếm đoạt nhiều chất ma túy khác nhau đòi hỏi tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy được điều luật qui định
Hình phạt	Điều luật qui định gồm 4 khung hình phạt chính và 1 khung hình phạt bổ sung Khung hình phạt cơ bản được qui định là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm Ba khung hình phạt tăng nặng được qui định là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, 10 năm đến 15 năm, 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân Khung hình phạt bổ sung có thể được áp dụng là phạt tiền từ 5 triệu đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 39/2022/hsst ngày 28/04/2022 về tội chiếm đoạt chất ma túy

Vào khoảng 15 giờ ngày 15/12/2021, Trần Văn T (tức “C”), trú tại Khu phố H, Phường B, thành phố Đ) gọi điện thoại nhờ Lê Thanh Th đi đến khu vực ngã tư đường tránh thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để chờ xe khách lấy một số đồ chở về nhà cho T. Sau khi lấy được đồ chở về nhà nhưng không gặp T nên Th đã dùng chìa khóa phòng của T (có ở trong chùm chìa khóa xe mà T đưa cho Th) mở cửa phòng ngủ của T để đưa đồ vật vào. Khi vào trong phòng của T, Th nhìn

thấy một hộp giấy màu cam được đặt ở dưới kệ ti vi nên mở ra và thấy có 01 mảnh ni lông trong suốt bên trong có chứa 10 viên ma túy. Th lấy số ma túy trên cất giấu trong người rồi đem về phòng ngủ của mình. Sau đó, Th lấy ra 01 viên để sử dụng, còn lại 09 viên để vào lại trong mảnh ni lông rồi cất giấu vào 01 hộp giấy màu đen có chữ ZIPPO, để vào túi áo khoác treo trong phòng của mình để khi nào cần thì lấy ra sử dụng. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 16/12/2021, lực lượng Công an thành phố Đông Hà tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt bị cáo và thu giữ 09 viên ma túy.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 252; Điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 và Điều 101 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh Th (tên gọi khác: Đ) từ 14 tháng đến 16 tháng tù. 1. Tuyên bố bị cáo Lê Thanh Th (tên gọi khác: Đ) phạm tội “Chiếm đoạt chất ma túy” Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 252; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 91; khoản 1 Điều 101 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Lê Thanh Th (tên gọi khác: Đ) 13 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 16/12/2021. (NGUỒN: <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-chiem-doat-chat-ma-tuy-so-392022hsst-261039>)

ĐIỀU 253. TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN HOẶC CHIẾM ĐOẠT TIỀN CHẤT DÙNG VÀO VIỆC SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Chủ thể của tội danh này là cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS.
Khách thể của TP	Hành vi phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy đã xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. - <u>Đối tượng tác động của TP</u>
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp. Có thể thấy người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Mục đích của hành vi là việc sử dụng tiền chất để tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt nhằm sản xuất trái phép chất ma túy. Đây là dấu hiệu bắt buộc để người thực hiện hành vi được quy vào tội này.
Mặt khách quan	Hành vi khách quan: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy có các dấu hiệu hành vi sau: - Tàng trữ trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là cất giữ bất hợp pháp tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy ở bất cứ nơi nào như: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... nhằm mục đích sản xuất trái phép chất ma túy. - Vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác, từ vị

	trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác... bằng bất kỳ phương thức nào nhằm mục đích dùng tiền chất đó vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. - Mua trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là việc mua để bán lại; mua để tàng trữ hoặc để bán lại nhằm dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; dùng hàng hoá để đổi lấy tiền chất hoặc lấy tiền chất để đổi lấy hàng hoá. - Bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cho người khác là dùng tiền chất mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc lấy tài sản. - Chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi cướp tiền chất, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền chất, cưỡng đoạt tiền chất, cướp giật tiền chất, công nhiên chiếm đoạt tiền chất, trộm cắp tiền chất, lừa đảo chiếm đoạt tiền chất, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền chất, tham ô tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.
Hình phạt	1.1. Hình phạt chính Phạt tù từ 01 năm đến 06 năm _ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy _ Đã bị kết án về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm _ Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam _ Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 75 mililit đến dưới 300 mililit. Phạt tù từ 6-13 năm _ Có tổ chức: là hình thức phạm tội có kế hoạch rõ ràng, cụ thể với sự tham gia của nhiều chủ thể, tạo thành một tổ chức liên kết, quy mô lớn, chặt chẽ; _ Phạm tội 02 lần trở lên; _ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: được hiểu là việc lợi dụng quyền hạn của chức vụ mà mình đảm nhiệm tại cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội; _ Lợi dụng danh nghĩa Cơ quan, tổ chức; _ Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam; _ Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 300 mililit đến dưới 750 mililit; _ Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; _ Vận chuyển, mua bán qua biên giới: được hiểu là hành vi đưa ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái với quy định của Nhà nước nhằm thu lợi cá nhân; _ Tái phạm nguy hiểm: đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Phạt tù từ 13-20 năm - Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam; - Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililit đến dưới 1.800 mililit.

	Phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân - Tiền chất ở thể rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên; - Tiền chất ở thể lỏng có thể tích 1.800 mililit trở lên. 1.2. Hình phạt bổ sung - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, - Cấm đảm nhiệm chức vụ, - Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, - Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
--	---

VỤ ÁN THỰC TẾ

ĐIỀU 254. TỘI SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HOẶC MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC SẢN XUẤT HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định.
Khách thể của TP	Hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy. - <u>Đối tượng tác động</u> của TP
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được phương tiện, dụng cụ mà người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán sẽ được dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy và thấy rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện.
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: HVKQ của tội phạm này là việc thực hiện một trong những hành vi sau đây: + Hành vi sản xuất các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma túy. Đó là hành vi chế tạo, gia công, cải tiến một hoặc hàng loạt các phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma túy. + Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: Là hành vi cất giữ bất hợp pháp chất ma túy ở bất kỳ nơi nào mà không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Hành vi tàng trữ bị coi là trái phép khi hành vi đó được thực hiện hoàn toàn không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. + Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy: Là hành vi chuyển dịch trái phép chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào như mang theo người, chuyển qua đường bưu điện, đường hàng không... mà không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. + Hành vi mua bán trái phép chất ma túy: Là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy,

	thông qua hành vi mua và bán, hoặc hành vi mua nhằm mục đích để bán hoặc hành vi bán trái phép chất ma túy nhằm kiếm lời. Tội phạm được hoàn thành từ thời điểm thực hiện hành vi khách quan kể trên. Lưu ý: Khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cần phân biệt: – Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; – Người lần đầu sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và chỉ dùng các phương tiện, dụng cụ này để bản thân họ sử dụng trái phép chất ma túy, thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính. Trường hợp đã bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hình phạt	Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại. 2. PT thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Có số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên; e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới ; g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

ĐIỀU 255. TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Khách thể của TP	<u>Đối tượng tác động</u> của TP người sử dụng ma túy, nếu không có người sử dụng chất ma túy thì không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, người sử dụng chất ma túy lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma túy thì họ còn là người phạm tội.
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan: Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. - Hậu quả: Hậu quả của hành vi là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe của chính người sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi nêu trên xảy ra do tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm có cấu thành hành thức.
Hình phạt	Điều 255 Bộ luật Hình sự quy định 05 Khung hình phạt như sau: – Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. – Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; đ) Đối với người đang cai nghiện; e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; h) Tái phạm nguy hiểm. – Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

	d) Đối với người dưới 13 tuổi. – Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; b) Làm chết 02 người trở lên. – Khung hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
--	--

VỤ ÁN THỰC TẾ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Bản án 09/2022/hsst ngày 18/02/2022 về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ ngày 05/7/2021, Lãng Văn H đi nhờ xe honda từ thôn TN, ra Khu bảo tồn Sóc BB thuộc xã BMi gặp 01 người phụ nữ tên PL không rõ nhân thân, lý lịch và nhờ mua 01 gói ma túy dạng đá (Methamphetamine) với số tiền 500.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, H bỏ vào túi quần đang mặc rồi đi về nhà tại thôn TN. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Phạm Quốc O và một người bạn của O có tên thường gọi là Th1 không rõ nhân thân, lý lịch đến nhà H chơi. Tại đây, H lấy một ít ma túy đã mua lúc chiều cho vào dụng cụ sử dụng ma túy đá (Nồi thủy tinh) rồi dùng bật lửa khò đốt lên để cả ba người cùng nhau sử dụng. Phần ma túy còn lại H gói bằng gói ny lon, hàn kín lại rồi cất giấu trong túi quần đang mặc. Sau đó H cùng O và Th1 đi chơi game, đến 23 giờ thì về nhà ngủ. Buổi Sáng ngày 06/7/2021, H bị lực lượng Công an huyện B kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ người và tang vật.

Tại kết luận giám định số: 203/2021/GĐMT ngày 13/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Phước xác định: Tinh thể màu trắng có trong 01 gói nylon hàn kín (ký hiệu M) được niêm phong gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,1375 gam.

Tại Cáo trạng số 02/CT – VKS ngày 28/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Hện B truy tố bị cáo Lãng Văn H về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 và Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 255 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

ĐIỀU 256. TỘI CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Khách thể của TP	- Đối tượng tác động của TP người sử dụng ma túy , nếu không có người sử dụng chất ma túy thì không thể có người chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Người sử dụng chất ma túy lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma túy thì họ còn là người phạm tội.
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình do lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.
Mặt khách quan	- Hành vi khách quan : Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Hình phạt	Bộ luật Hình sự quy định 03 Khung hình phạt đối với người phạm tội như sau: – Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. – Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Đối với người dưới 16 tuổi; d) Đối với 02 người trở lên; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với 02 người trở lên là trường hợp một lần chứa chấp cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu người phạm tội nhiều lần mà mỗi lần chứa chấp cho hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy, thì vừa thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần vừa phạm tội đối với nhiều người. đ) Tái phạm nguy hiểm. Tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. – Khung hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

VỤ ÁN THỰC TẾ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Bản án 26/2019/hs-st ngày 28/06/2019 về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 01 giờ ngày 23/9/2018, Hoàng Văn T đang ở nhà tại thôn Đ, xã C, huyện K, tỉnh Hải Dương thì Hoàng Vũ B, sinh năm 1995 tại: Thôn T, xã T, huyện K đi cùng với Trịnh Tuấn A, sinh năm 1995, trú tại: Phường N, thành phố H, tỉnh Hải Dương và Phạm Trung H, sinh năm 1983, trú tại: Phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương, đến nhà T để thông qua T gọi Nguyễn Danh Đ, sinh năm 1994 trú tại: Thôn G, xã C, huyện K, tỉnh Hải Dương đến nhà T để giải quyết mâu thuẫn giữa Biên, T và Đức. T mở cửa cho Biên, Tuấn A và H đi vào uống nước tại phòng thứ 3 từ cửa vào còn T ngồi xem tin tức trên máy tính kê trên bàn uống nước. Trước khi đến nhà T Biên đem theo 01 túi nilon đựng ma túy đá do Biên mua tại khu vực ngã ba tại Thành phố Hải Dương của một người đàn ông không rõ tên và địa chỉ với giá 100.000đồng, mục đích để sử dụng. Khoảng gần 02 giờ ngày 23/9/2018, sau khi Biên và T nhiều lần gọi điện cho Đức nhưng không liên lạc được, Biên hỏi T muốn sử dụng ma túy đá tại nhà T, T đồng ý. Lúc này, Biên lấy trai nhựa màu trắng có sẵn tại bàn uống nước, đục 02 lỗ trên nắp chai rồi lấy 01 ống nhựa màu trắng dạng ống hút và 01 ống thủy tinh có một đầu dạng hình cầu do Biên đem theo gắn vào 02 lỗ trên nắp chai. Sau đó Biên lấy một ít ma túy đá ở trong túi ma túy nêu trên cho vào phần hình cầu của ống thủy tinh, dùng bật lửa lấy trên bàn đốt phía dưới hình cầu và hút chất ma túy qua ống nhựa. Thấy Biên sử dụng chất ma túy thì H, Tuấn A cũng sử dụng ma túy cùng với Biên, một lúc sau khi Biên đi vào thì có được Biên, Tuấn A, H gọi vào sử dụng cùng, T đồng ý, cả 4 nên cả 4 đối tượng đã sử dụng ma túy cùng nhau. Khoảng 02 giờ 15 phút cùng ngày, khi Biên, H, Tuấn A đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà T thì bị tổ công tác thuộc Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Cổ Dũng tiến hành kiểm tra, thu giữ trên mặt bàn uống nước trong gian phòng thứ 3 tính từ ngoài cửa vào 01 chai nhựa có nước màu trắng được đậy kín nắp, trên nắp chai có gắn 01 ống nhựa màu trắng dạng ống hút và 01 ống thủy tinh có một đầu dạng hình cầu, 03 chiếc bật lửa và thu giữ 01 túi nilon bên trong chứa 02 viên không rõ hình dạng tinh thể màu trắng. Cùng ngày 23/9/2018 Tổ Công tác thuộc Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã C quản lý của T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung và 01 đầu thu Camera nhãn hiệu BENCO.

Ngày 23/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với cán bộ Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương tiến hành thu mẫu nước tiểu của Hoàng Văn T, Hoàng Vũ B, Trịnh Tuấn A và Phạm Trung H, sau đó sử dụng thanh thử DOA test kiểm tra

mẫu nước tiểu của từng người, kết quả thể hiện cả 4 đối tượng đều sử dụng ma túy đá. Tại bản Kết luận giám định số 562/KLGĐ-PC09 ngày 25/9/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Chất rắn (dạng tinh thể) màu trắng trong túi nilon, niêm phong trong phong trong phong bì gửi đến giám định có khối lượng 0,092 gam là ma túy, loại Methamphetamine, chai nhựa màu trắng, ống nhựa màu trắng và ống thủy tinh, niêm phong trong hộp bìa giấy, trong quá trình giám định có thấy dấu vết của chất ma túy, loại Methamphetamine. Hoàn lại đối tượng giám định gồm 0,048gam Methamphetamine được niêm phong số 562/KLGĐ-PC09; 01 chai nhựa màu trắng, 01 ống nhựa màu trắng và 01 ống thủy tinh.

Tại pH trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 01/10/2018 và ngày 08/10/2018 của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương xác định Hoàng Văn T không nghiện ma túy Methamphetamine và các loại ma túy khác.

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKSKT ngày 26/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố Hoàng Văn T về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự.

ĐIỀU 257. TỘI CƯỖNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự
Khách thể của TP	Xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy (như ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và lan truyền tệ nạn nghiện ma túy) Xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác. - <u>Đối tượng tác động</u> của TP trên chính là “ người sử dụng ma túy”, vì nếu không có người sử dụng chất ma túy thì không thể có tội phạm này.
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp - Mục đích PT (dấu hiệu bắt buộc) muốn người khác sử dụng trái phép chất ma túy
Mặt khách quan	- Hành vi: + Dùng vũ lực (dùng sức mạnh vật chất để tấn công người khác) hoặc đe dọa dùng vũ lực để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ; (Vd : giữ tay, chân nạn nhân rồi đổ ma túy vào miệng, dùng kim tiêm có chứa ma túy chích vào người họ) + Dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ; (Vd : dùng súng đe dọa buộc họ phải tự tiêm chích ma túy vào cơ thể..) - Hậu quả: Hậu quả của hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là những thiệt hại cho xh, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe của chính người sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hậu

	quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu thiệt hại về tính mạng, sức khỏe có xảy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma túy thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt.
Hình phạt Lưu ý điểm c K2	- Khung 1 HP tù từ 2 năm đến 7 năm áp dụng đối với cấu thành cơ bản - Khung 2 HP tù từ 7 năm đến 15 năm áp dụng đối với các trường hợp: a) Có tổ chức là người 02 người trở lên cùng cố ý thực hiện TP, có sự phân công trách nhiệm cụ thể của từng người thực hiện tội phạm; b) Phạm tội 02 lần trở lên c) Vì động cơ dâm dục (như trả thù riêng) hoặc vì tư lợi () d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của nạn nhân) đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai (theo xác định của bác sĩ chuyên khoa, tổ chức y tế có thẩm quyền) e) Đối với 02 người trở lên g) Đối với người đang cai nghiện (người đang cai nghiện tại trung tâm, tại cộng đồng dân cư tại gia đình) h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (căn cứ vào đánh giá mức độ sức khỏe là Thông tư 20/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác (trường hợp người PT (có thể biết hoặc không biết) đã gây ra một số bệnh nguy hiểm cho người bị cưỡng bức như: HIV/AIDS, viêm gan vi rút B, lao...). Vd: trường hợp người cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy biết bản thân họ hoặc người khác đã nhiễm HIV mà cố ý lan truyền HIV cho người sử dụng ma túy thì ngoài việc bị truy cứu TNHS về tội này mà còn phải chịu TNHS về tội lây truyền HIV cho người khác (Đ148) và tội cố ý truyền HIV cho người khác (Đ149). k) Tái phạm nguy hiểm - Khung 3 HP tù từ 15 năm đến 20 năm áp dụng đối với các trường hợp: a) Gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 61% trở lên hoặc gây chết người; b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; c) Đối với người dưới 13 tuổi. - Khung 4 HP tù 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên. - Khung 5 Ngoài HP chính người phạm tội còn có thể bị áp dụng HP bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

LƯU Ý: Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ257) **KHÁC VỚI** tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Đ255) là người sử dụng chất ma túy có tính tự nguyện hay không?

Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ257)

Người sử dụng chất ma túy mang tính bị động, bị người khác tác động cưỡng bức.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Đ255)

Người sử dụng chất ma túy có tính tự nguyện

ĐIỀU 258. TỘI LỖI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự
Khách thể của TP	Xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy Xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác - <u>Đối tượng tác động</u> của TP trên chính là “ người sử dụng ma túy”, vì nếu không có người sử dụng chất ma túy thì không thể có tội phạm này.
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý trực tiếp - Mục đích PT (dấu hiệu bắt buộc): muốn người khác sử dụng trái phép chất ma túy
Mặt khách quan	- Hành vi: + Hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục (thường đối tượng là người chưa thành niên) để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. • Hành vi rủ rê người khác sử dụng chất trái phép chất ma túy: Là HV tác động đến người khác để người này tự nguyện sd trái phép chất ma túy. • Hành vi dụ dỗ người khác sử dụng chất trái phép chất ma túy: Là HV hứa hẹn về quyền lợi làm cho người khác nghe theo mà sd trái phép chất ma túy. • Hành vi xúi giục người khác sử dụng chất trái phép chất ma túy: Là HV kích động, thúc đẩy người khác sd trái phép chất ma túy. ⇒ <u>HVKQ của TP</u> là hành vi làm cho người khác tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. + Các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo ham muốn của người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Thủ đoạn khác như: không thuộc một trong các thủ đoạn trên mà vẫn có khả năng lôi kéo được người khác sử dụng trái phép chất ma túy như mời chài, kêu gọi ham muốn của người khác, làm thử cho họ xem để họ thích, tuyên truyền bịa đặt những cảm giác hấp dẫn khi sử dụng ma túy... - Hậu quả: Hậu quả của hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe của chính người sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là xảy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma túy thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt.
Hình phạt	- Khung 1 HP tù từ 01 năm đến 05 năm - Khung 2 HP tù từ 05 năm đến 10 năm a) Có tổ chức b) Phạm tội 02 lần trở lên c) Vì động cơ dè hèn (như trả thù riêng) hoặc vì tư lợi () d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai e) Đối với 02 người trở lên g) Đối với người đang cai nghiện h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31%

Khác “làm chết 02 người trở lên” tại K4 Đ257	đến 60% i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác k) Tái phạm nguy hiểm - Khung 3 HP tù từ 10 năm đến 15 năm a) Gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 61% trở lên hoặc gây chết người; b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; c) Đối với người dưới 13 tuổi. - Khung 4 HP tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên . - Khung 5 Ngoài HP chính người phạm tội còn có thể bị áp dụng HP bs phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
---	---

Lưu ý : Sự khác nhau giữa **Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ257) & Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ258)**

- **Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ257)**

Hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì người sử dụng chất ma túy mang tính bị động, bị người khác tác động buộc sử dụng ma túy.

- **Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Đ258)**

Hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy mang tính thuyết phục, người sử dụng có quyền suy nghĩ, lựa chọn có nên sử dụng hay không.

Lưu ý: Người nào nghiện ma túy rủ người nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy hoặc cùng đi mua chất ma túy để cùng sử dụng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Tùy từng trường hợp mà họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc tội sử dụng trái phép chất ma túy.

ĐIỀU 259. TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỞNG THẦN

Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể của TP	Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. +
Chủ thể đặc biệt	Người có trách nhiệm (được giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc là người có thẩm quyền) quản lý trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần. ⇒ Thực tế, chủ thể của TP chủ yếu là các công chức NN.
Khách thể của TP	Xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Xâm phạm chế độ quản lý Luật Phòng, chống ma túy 2021, cụ thể là Chương III- Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. - <u>Đối tượng tác động của tội</u> này là các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần.
Mặt chủ quan	- Hình thức lỗi: cố ý, trong một số trường hợp do lỗi vô ý

Mặt khách quan	- Hành vi: Hành vi vi phạm quy định về quản lý các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong các hoạt động như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát (<u>như</u> không thực hiện đúng với giấy phép quy định về số lượng, chất lượng, chủng loại, sai với quy trình hoạt động hoặc phân phối hoặc cấp phát không đúng đối tượng) <u>Vd:</u> Bán thuốc gây nghiện cho người khác mà không có đơn của thầy thuốc có thẩm quyền... hoặc thiếu trách nhiệm trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, nghiên cứu, giám định, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, để xảy ra mất mát, hư hỏng, sai số lượng, chất lượng, chủng loại... - Hậu quả: Hậu quả của hành vi vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là những thiệt hại cho xã hội mà chủ yếu là làm cho chế độ quản lý của Nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ dẫn đến những thiệt hại khác về tính mạng, sức khỏe, tài sản.
Hình phạt	- Khung 1 HP: Người PT bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Các hoạt động liên quan đến các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong các hoạt động như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát <u>được quy định bằng các VBPL chặt chẽ.</u> - Khung 2 HP tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với người PT trong trg hợp: a) Có tổ chức b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Tái phạm nguy hiểm. - Khung 3 HP bổ sung: Người PT còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Lưu ý:

- Người có trách nhiệm trong việc sản xuất các chất độc được gây nghiện mà vi phạm để sản xuất trái phép chất ma túy thì **không phạm tội** vì vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, chất hướng thần (Đ259) **mà phạm tội** sản xuất trái phép chất ma túy (Đ248).
- Người nào không thuộc đối tượng là chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần (Đ259) mà vi phạm trong việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần nhằm mục đích kinh doanh thuốc chữa bệnh hoặc để chữa bệnh thì chỉ trường hợp đồng phạm hoặc họ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội khác không phải là tội phạm về ma túy (như tội kinh doanh trái phép, tội buôn lậu..).
- Trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trái phép nhằm thỏa mãn nhu cầu về sử dụng trái phép chất ma túy cho mình hoặc

cho người khác thì bị xử lý tội phạm về ma túy tương ứng, nếu thỏa mãn điều kiện về khối lượng chất ma túy theo quy định của PL.

VỤ ÁN THỰC TẾ

Bản án 14/2019/HS-ST ngày 26/02/2019 về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tóm tắt vụ án

Ngày 02/11/2018, T rủ S đi hát karaoke, S đồng ý và T lấy ra 3.000.000 đồng đưa cho S để khi hát xong S thanh toán tiền hát. S cầm tiền cất vào túi. Trên đường đến quán, S và T thống nhất với nhau gọi thêm bạn để hát cho vui. Sau đó, S gọi điện thoại rủ D, D đồng ý; còn T gọi cho rủ H thì H cũng đồng ý đi hát. Khi S và T đến quán karaoke thì T đi đậu xe, S đi trước đến quán gặp một nam thanh niên và được hỏi: “Có mua ma túy không?”. Anh S đã mua một túi ma túy rồi cất vào túi quần. S đến quầy lễ tân đặt 1 phòng và nữ nhân viên để hát cùng. H-nhân viên quán hướng dẫn S, T đến phòng hát. S và T đi vào phòng thì S lấy túi ma túy vừa mua được để lên bàn. Một lúc sau, H (bạn của T) và D (bạn của S) đến. Sau đó, H1 và N (hai nhân viên của quán) đi vào phòng hát, D đến gần H1 và hỏi: “Có chơi ke không” nhưng bị H1 từ chối. Sau đó, S rủ tất cả mọi người trong phòng hát lúc đó gồm có D, H, H1, N cùng sử dụng ma túy. H, T, D cũng lần lượt sử dụng ma túy. Ban đầu, H1 và N từ chối nhưng sau đó một hồi bị S lôi kéo thì cả hai cũng gật đầu đồng ý.

<https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-142019hsst-ngay-26022019-ve-toi-loi-keo-nguoi-khac-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-75426>

TRẮC NGHIỆM

1. Hành vi chiếm đoạt chất ma túy được coi là tội phạm trong trường hợp nào dưới đây
 - A. Chủ thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qui định tại điều 252 BLHS.
 - B. Chủ thể đã bị kết án về tội này chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
 - C. Chủ thể bị kết án về một trong các tội được qui định tại các điều 248, 249, 250, 251 của bộ Luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm
 - D. **Cả 3 đáp án trên**

2. Người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử phạt
 - A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 - B. **Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng**

GIẢI THÍCH: (Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP “Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy”:

3. Người đang cai nghiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt như thế nào?
 - A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tịch thu ma túy.
 - B. **Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm**

- C. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 - D. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
4. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
- A. Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%
 - B. Tổ chức lần 2
5. A là một kỹ sư hóa của phòng thí nghiệm chuyên xét nghiệm chất ma túy, A đã dùng các tiền chất để sản xuất trái phép chất ma túy đưa ra thị trường để bán. Vậy A có thể phải TNHS như thế nào?
- A. phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 - B. hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
 - C. hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
 - D. Phạt cải tạo không giam giữ 4 năm

GIẢI THÍCH: Vì A đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình đã tiến hành sản xuất chất ma túy không được cấp giấy phép đưa ra thị trường để bán. Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 248 BLHS 2015, A có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm

6. Trường hợp nào bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy?
- A. Tái phạm
 - B. Với số lượng 500 cây
 - C. Có tổ chức và trồng với số lượng 3.200 cây
 - D. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

GIẢI THÍCH: Căn cứ Khoản 2 Điều 247 BLHS 2015 về Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

7. Z mở quán bar, trong kho có một thùng “nước vui” (ma túy dạng lỏng) có tổng thể tích 245 mililit chứa sử dụng. Z tính party tối thì đem ra cho chúng bạn thưởng thức, tuy nhiên chưa thực hiện hành vi trên đã bị phát hiện và bị báo cáo. Vậy Z phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy ở điều nào trong BLHS?
- A. Điểm h khoản 1 Điều 249
 - B. Điểm m khoản 2 Điều 249
 - C. Điểm g khoản 3 Điều 249
 - D. Điểm g khoản 4 Điều 249

8. K, H lái xe bán tải vận chuyển 100 kg thuốc phiện tươi để lẫn trong thùng quả bưởi. Khi đi trên đường thì bị lật xe do hôm qua trời mưa nên đường trơn trượt. Chiếc xe lật, thùng hàng đổ tràn ra ngoài, công an đến thì phát hiện số quả thuốc phiện tươi trên. Vậy K, H phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy ở điều nào trong BLHS?
- A. Điểm e khoản 1 Điều 250
 - B. Điểm l khoản 2 Điều 250
 - C. Điểm đ khoản 3 Điều 250
 - D. Điểm đ khoản 4 Điều 250
9. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt
- A. Phạt tù từ 1 năm -5 năm
 - B. Phạt tù từ 5 năm - 10 năm
 - C. Tiếp tục xử phạt hành chính
 - D. Phạt tù từ 10 năm -13 năm
10. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy với khối lượng thể rắn bao nhiêu thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:
- A. Từ 50 gram- dưới 100 gram
 - B. Từ 50 gram- dưới 200 gram
 - C. Từ 100 gram-dưới 300 gram
 - D. Từ 75 gram-dưới 300 gram

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/ SAI? GIẢI THÍCH?

1. TP mua bán trái phép chất ma túy là tp ít nghiêm trọng.

Nhận định Sai. Theo Điều 9 BLHS qui định mức cao nhất của khung hình phạt của TP ít nghiêm trọng là 3 năm tù, mức cao nhất của khung hình phạt của tội phạm nghiêm trọng là 7 năm tù, của TP rất nghiêm trọng là 15 năm tù, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là trên 15 năm tù. Theo điều 251 BLHS về tội mua bán trái phép chất ma túy thì mức cao nhất của khung hình phạt qui định tại các khoản của điều luật này từ 7 năm, 15 năm, 20 năm, chung thân hoặc tử hình thuộc tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 không phải chịu tnhs về tội chiếm đoạt chất ma túy.

Nhận định Sai. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chịu TNHS theo khoản 2, 3, 4 Điều 252 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).

3. **A là người đi mua ma túy về (b không biết a mua ma túy). Sau đó a và b đến nhà c chơi. Khi đến nhà c, a mới bỏ ma túy ra và bảo “ai chơi thì chơi”. Lúc này cả 03 người cùng sử dụng ma túy, sau đó d đến nhà c và thấy ma túy trên bàn nên đã tự lấy sử dụng. A, b, c và d đều là người nghiện ma túy. Vậy a bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.**

Nhận định đúng .

Theo Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30-6-2020 của TANDTC về giải đáp nghiệp vụ thì: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là thực hiện một trong các hành vi bố trí, sắp xếp, điều hành con người, phương tiện; cung cấp ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ... để thực hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong trường hợp này, A là người cung cấp ma túy cho B, C, D để họ thực hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi cung cấp ma túy cho người khác sử dụng là một trong các hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Do đó, A bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 255 của BLHS.

4. **Người tổ chức sử dụng chất ma túy biết bản thân họ đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người sử dụng chất ma túy thì chỉ bị truy cứu TNHS Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng “gây bệnh nguy hiểm cho người khác” (Điểm i khoản 2 Điều 257)**

Nhận định sai. Vì người này còn bị truy cứu TNHS về tội lây truyền HIV cho người khác theo quy định tại Đ148 BLHS 2015 hoặc tội cố ý truyền HIV cho người khác theo quy định tại Đ149 BLHS 2015.

5. **A (15 tuổi, có NLTNHS) có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, nhưng A không phải chịu TNHS về tội sản xuất trái phép chất ma túy quy định tại Điều 248 BLHS vì chưa đủ tuổi chịu TNHS**

Nhận định Sai. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 12 BLHS: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”, thì trong trường hợp A PT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tại Điều 248 BLHS (Khoản 2,3,4) thì A phải chịu TNHS về tội này.

6. **Người sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử lý hình sự theo quy định BLHS**

Nhận định Sai. Vì hiện nay, BLHS không quy định bất kỳ tội danh nào với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Như vậy, nếu một người chỉ sử dụng trái phép chất ma túy mà không có các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép,...chất ma túy thì sẽ không bị xử lý hình sự;

Còn nếu người sử dụng trái phép chất ma túy mà có đồng thời thực hiện thêm một trong các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép,...chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự tương ứng với những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép,...chất ma túy đó.

7. A (20 tuổi), chú của A giao cho A một túi quả thuốc phiện khô nặng 2 kg và nói rõ đây là thuốc phiện khô nhờ A giữ giùm 2 ngày. A lần đầu tiên nhận việc như thế này, thoả mái đồng ý và giữ giúp 2 ngày. Tới ngày trả đồ, chú của A không tới mà cán bộ trong xã ghé thăm nhà A. Vậy A phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận định Sai. Vì lượng quả thuốc phiện A giữ thấp hơn lượng tối thiểu theo quy định BLHS tại điểm đ khoản 1 Điều 249.

8. B (34 tuổi) nhận vận chuyển 0,5 kg ma túy thể rắn từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài tới Bến Cầu và nhận tiền công tại đó. Tuy nhiên vừa tới cửa khẩu đã bị tổ công tác của Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm tỉnh Tây Ninh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện và phối hợp bắt giữ. B đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy tại khoản 4 Điều 250.

Nhận định ĐÚNG. Vì B đã vận chuyển 0,5 kg (500 gam). Theo điểm e khoản 4 Điều 250 thì vận chuyển trên 300 gam ma túy thể rắn thì bị phạt tù 20, chung thân hoặc tử hình.

9. Tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách vô ý.

Nhận định sai. Tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách CỐ Ý (riêng tội vi phạm các qui định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây NGHIỆN, thuốc hưởng thần (điều 259) có trường hợp được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý)

10. Chủ thể của hầu hết tội phạm về ma túy là chủ thể đặc biệt

Nhận định sai. Chủ thể hầu hết của tội phạm ma túy là chủ thể thường. Riêng tội được quy định tại điều 259 BLHS đòi hỏi chủ thể đặc biệt